

مسئولیت مدنی در هوش مصنوعی از منظر حقوق ایران و اتحادیه اروپا و یونسکو

امیرمحمد توکلی^{۱*}

ستایش حاج رجبعلی طهرانی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

چکیده

هوش مصنوعی از جمله شناخته شده ترین موارد در حوزه تکنولوژی است. سیستم هوشمند علاوه بر مزایایی که دارد معایبی هم همراه خود دارد. به همین جهت کشورهایی با ارائه نظریه هایی در خصوص برطرف کردن چالش ها، قوانین و مقرراتی تنظیم کرده است همانند اتحادیه اروپا که با ارائه پیش نویسی به این فرایند کمک کرده است. این سیستم از مباحث نوظهور است و از جمله مباحثی که مورد توجه در این پژوهش می باشد، موضوع شخصیت قائل شدن برای هوش مصنوعی است. این مقاله به بررسی تحلیلی توصیفی این مسئله می پردازد، ایضا به تحلیل مزایا و چالش هایی در مسائل و مفاهیمی همچون مالکیت، مسئولیت، شخصیت حقوقی در مواجهه با این سیستم نوین پرداخته است. ضمن توجه به مزایای این سیستم، خسارات احتمالی از سوی فناوری هوشمند بررسی شده است. مقاله حاضر با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی به ویژه توصیه نامه های یونسکو، به بررسی امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی می پردازد. در این راستا، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ناشی از خسارات مادی، جانی، حیثیتی که در نتیجه اراده و تصمیمات خودکار هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان پدید می آیند، تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده چالش ها و عواقبی است که بعد از اعطای شخصیت پدید می آید. این سیستم نیازمند چارچوب قانونمند و مرجعی برای پاسخگو بودن در صورت ورود ضرر و خسارت وجود داشته باشد.

واژگان کلیدی

مسئولیت مدنی-هوش مصنوعی-اتحادیه اروپا-فقه-یونسکو

۱. دستیار آموزشی دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد امارات،

امارات متحده عربی. (نویسنده مسئول: Amirmohamad.tavakoli@gmail.com)

۲. دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، تهران، ایران. Atlas_tehrani@yahoo.com

مقدمه

مسئولیت مدنی از اصطلاحات علم حقوق است؛ برای تعریف مسئولیت مدنی می توان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس قانون گذاری ایران رسیده است مراجعه کرد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید، اگر شخصی به صورت عمدی و یا در اثر سهل انگاری و غفلت مرتکب وارد شدن زیان به دیگری شود، مرتکب مسئول شناخته می شود. به این منظور که هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به مواردی که در قانون مسئولیت مدنی اشاره شده همانند، جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری به دیگری لطمه ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و موظف به جبران خسارات وارده است (کاتوزیان، ۱۳۹۴). مسئولیت حقوقی به دسته ای از تعهدات و الزامات قانونی به منظور حفظ نظم و انضباط اجتماعی معین شده گفته می شود که فرد یا نهادی باید به آن متعهد باشند؛ این دسته از تعهدات بر اساس قوانین و مقررات حقوقی یک جامعه شناخته می شود. از مسئولیت های دیگر به مسئولیت اخلاقی می توان توجه کرد. مسئولیت اخلاقی به معنای احساس گناه است. در حالی که مسئولیت اخلاقی به تعهدات و رفتارهای نیکوکارانه و غیرقانونی فرد در جامعه مربوط می شود.

مسئله اصلی که مورد توجه این پژوهش این است که اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داشته باشد، چه مسئولیت هایی به عهده آن خواهد بود؟ و آیا می توان در صورت بروز زیان هوش مصنوعی را مسئول زیان ها و خسارات ناشی از عملکردش دانست؟

برای بحث در مورد شخصیت حقوقی، می توان به تبعات حقوقی آن اشاره شود؛ برای پی بردن به این موضوع که اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داشته باشد، باید از دیدگاه های متفاوتی همانند مسئولیت، حق مالکیت، ظرفیت قرارداد و این دسته از موارد توجه داشت، در صورتیکه برای هوش مصنوعی مسئولیت هایی تنظیم شود جامعه با یکسری چالش ها در تعیین مسئولیت مواجه می شود. در ادامه به عمده ترین این مشکلات پرداخته شده است؛ به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی است، نمی توان مسئولیت مدنی را به طور مستقیم بر عهده هوش مصنوعی گذاشت، موضوع دوم مربوط به خطاهایی است که توسط هوش مصنوعی رخ می دهد؛ در این موارد، مسئولیت بر عهده نهادهایی است که سیستم را طراحی، توسعه، پیاده سازی و راه اندازی کرده اند، مورد سوم به مسئولیت کاربر نهایی مربوط می شود؛ بدین صورت که اگر استفاده نادرست یا غیرمجاز از این سیستم صورت گیرد، مسئولیت آن بر عهده سازمان یا کاربر استفاده کننده خواهد بود.

این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی داشتن شخصیت حقوقی هوش مصنوعی و همچنین دیدگاه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در این مورد توجه شده است. یونسکو در خصوص بهره برداری از هوش مصنوعی به مواردی تاکید دارد که حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت و شفافیت را حفظ کند؛ همچنین یونسکو بر اهمیت تدوین چارچوب های اخلاقی و حقوقی برای هوش مصنوعی تأکید می کند تا استفاده از این فناوری ها به نفع همه جوامع و بدون

تبعیض صورت گیرد. اتحادیه اروپا با ارائه پیش نویسی به پیشروی صحیح این روند کمک کرده است. این دیدگاه درباره هوش مصنوعی بر اساس اصول شفافیت، مسئولیت پذیری، حفظ حریم خصوصی و احترام به حقوق بنیادین انسان استوار است در ادامه به مطالعه پیش نویس اتحادیه اروپا و یونسکو پرداخته می شود.

۱- دیدگاه سازمان ملل متحد (یونسکو) در خصوص هوش مصنوعی:

سازمان ملل متحد (یونسکو) در تاریخ ۹ تا ۲۴ نوامبر نشست در پاریس سال ۲۰۲۱ برگزار کرد، با هدف شناسایی عمیق تأثیرات مثبت و منفی و پویا هوش مصنوعی (AI) بر جامعه، محیط زیست، زیست محیطی و تأثیری که با استفاده از آن بر تفکر، تعامل و تصمیم گیری انسان می گذارد. این نشست به موضوعاتی همچون آموزش، علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی، فرهنگ و ارتباطات پرداخته است. لازم به یادآوری است که یونسکو بر اساس شرایط قانون اساسی خود به دنبال کمک به صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری بین ملت ها از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، و ارتباطات و اطلاعات است. به منظور تداوم احترام به حقوق اساسی بشر برای عدالت و آزادی مردم جهان، متقاعد شده اند که با تنظیم توصیه ای در مورد اخلاق هوش مصنوعی نکاتی ارائه دهد این توصیه به عنوان یک ابزار تنظیم استاندارد که از طریق یک رویکرد جهانی، مبتنی بر حقوق بین الملل، با تمرکز بر کرامت انسانی و حقوق بشر، و همچنین برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفاه جسمی و روانی، تنوع، بهم پیوستگی، فراگیر بودن، و جهت گیری مسئولانه از محیط زیست و اکوسیستم، ارائه شده است.

با توجه به اینکه فناوری های هوش مصنوعی می توانند خدمات بزرگی برای بشریت داشته باشند و همه کشورها می توانند از آنها بهره مند شوند، توجه به نکات کلیدی در خصوص فناوری های هوش مصنوعی حائز اهمیت است؛ این سند ۱۹ اصل کلیدی را ارائه می دهد که برای هدایت توسعه و استفاده انسانی از هوش مصنوعی تدوین شده است در ادامه به بررسی برخی از این اصول پرداخته شده است. مورد اول انسان محور بودن هوش مصنوعی است به این منظور که باید در خدمت بشریت باشد و رفاه و کرامت انسانی را ارتقا دهد. دوم حفظ امنیت و حریم خصوصی؛ هوش مصنوعی باید به گونه ای توسعه یابد که از امنیت و حریم خصوصی افراد محافظت کند. مورد سوم حاکمیت هوش مصنوعی است؛ باید در جهت توسعه استفاده از هوش مصنوعی چارچوب های حاکمیتی ایجاد شود.

۲- دیدگاه اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی:

اتحادیه اروپا اولین چارچوب قانونی جامع را برای هوش مصنوعی در جهان تنظیم کرد. به این صورت که در سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا اعلامیه ای در خصوص همکاری در مورد هوش مصنوعی صادر کرد که در آن بر ارتقای ظرفیت تکنولوژی و صنعتی اروپا در هوش مصنوعی صحبت کرد و همچنین در خصوص دستیابی بهتر به منابع عمومی و آموزش شهروندان اروپایی پرداخت. به مواردی مانند ساختار حقوقی و اخلاقی بر اساس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در زمینه خصوصی، داده های شخصی و اصولی همچون شفافیت و مسئولیت تاکید شد (Declaration of cooperation on Artificial Intelligence, 2018). اتحادیه اروپا به عنوان مرجعی قانونگذار، به دنبال رفع چالش های عرصه

تکنولوژی از جمله چالش های هوش مصنوعی برآمده است و قانون پیش نویس جامعی در این عرصه تهیه کرده است تا مدیریت هوش مصنوعی به راحتی صورت بگیرد و کاربران با اعتماد در این عرصه فعالیت کنند.

سال ۲۰۲۰ گزارش هایی در خصوص رویکرد اروپایی به اطمینان و برتری در این مورد صادر شد. در زمینه حریم خصوصی و داده های شخصی همانند نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده و زندگی شخصی، قانون حمایت ازداده های شخصی معروف به GDPR بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکم است. در خصوص بکارگیری هوش مصنوعی، در مواردی ممکن است باعث بروز خسارت بشود برای مثال در تشخیص بیماری ها از وسایل طبی به وسیله هوش مصنوعی اگر اشتباهی صورت بگیرد و منجر به تشخیص نادرست و در ادامه درمان نامناسب بشود، جبران خسارت وارده در عهده کیست؟ آیا هوش مصنوعی مسئول جبران خسارت است؟ در این خصوص با وجود قوانین مختلفی اعم از دستورالعمل مسئولیت کالا ۱۹۸۵ و دستورالعمل جامع امنیت کالا ۲۰۰۱ استفاده از هوش مصنوعی را به علت غیرقابل پیش بینی بودن نتایج و اعمال آن ها محدود کرد.

در جهت تنظیم قانون یکسانی، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه و پارلمان اروپایی پیش نویسی برای هوش مصنوعی با هدف ارتقای عملکرد بازار داخلی در سال ۲۰۲۱ تهیه کردند و در نهایت در سال ۲۰۲۳ مورد موافقت قانون گذاران اتحادیه قرار گرفت (Artificial Intelligence act, 2024). این منشور به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانونی و حفاظت از محیط زیست در مقابل اثرات مضر هوش مصنوعی پرداخته است. منشور همچنین اعمالی که باعث تهدید به حقوق شهروندان می شود را ممنوع کرده است؛ اتحادیه با تنظیم این مقررات تلاش به استفاده اخلاقی درست و مطمئن از این فناوری، جامعه را تشویق کرده است.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی همچون مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، قانون حاکمیت داده ها (Data Governance Act)، قانون داده ها (Data Act) و قانون هوش مصنوعی (AI Act)، چارچوبی جامع و مشروعی در جهت حفاظت از حقوق داده ها و حاکمیت دیجیتال ایجاد کرده است. به دنبال تضمین حاکمیت داده ها و حفاظت از حقوق کاربران این مقررات را تعیین کرده است.

بر اساس ماده ۳ GDPR، اتحادیه اروپا داده های شخصی مرتبط با ساکنان اتحادیه در صلاحیت قضایی خود تنظیم می نماید بدون اینکه توجهی به محل پردازش داشته باشد. با به وجود آمدن این رویکرد اتحادیه اروپا، سازمان جهانی را ملزم به رعایت الزاماتی همانند رضایت کرده است.

۳- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران:

هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران کامل ضرر وارد شده به زیان دیده است؛ و در تلاش است تا حد ممکن وضعیت زیان دیده به قبل از ورود خسارت برگردد. مسئولیت مدنی زمانی پدید می آید که شخصی بدون مجوز قانونی حق کسی را ضایع کند و یا باعث ورود ضرر و خسارت بشود (امامی، ۱۳۸۴). اصل لزوم جبران خسارت مهم ترین اصل حاکم بر

مسئولیت مدنی است به همین علت هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. ایجاد ضرر می تواند به واسطه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد. با مطالعه منابع نویسندگان فرانسوی می توان به اهمیت این اصل پی برد که این اصل را با نام حق جبران خسارت می شناسند (پاتریس، ۱۳۸۵).

۳-۱ مسئولین مدنی در حقوق ایران:

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به صراحت از مسئولیت مدنی را یاد شده است، در این اصل به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شده که تفسیر یا اشتباه قاضی ممکن است موجب ضرر مادی یا معنوی به فرد شود. طبق این اصل مقصر طبق موازین اسلامی ضامن و مسئول جبران خسارت وارده است؛ در غیر اینصورت دولت مسئول جبران و نیز باید متهم اعاده حیثیت بشود.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی به مردم این اجازه رو داده است که در صورت کم کاری و یا تقصیر دستگاه های دولتی از آن دستگاه شکایت کنند که در همین راستا مرجعی با عنوان دیوان عدالت اداری که تحت نظر رئیس قوه قضاییه می باشد تاسیس شده است. وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آیین نامه های دولتی است. محدوده اختیارات و نحوه اعمال دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین می شود.

همچنین در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی به جبران خسارت در صورت ورود ضرر اشاره کرده است که در صورتیکه صغیر یا مجنون یا غیر رشید موجب ضرر به غیر شود ضامن خواهد بود. در این ماده می توان به اهمیت جبران خسارت پی برد که حتی اگر شخص اهلیت کامل نداشته باشد مسئول است و معافیتی شامل افراد سفیه به دلیل نقصان عقلی یا سنی نمی شود. به تعبیر شهید اول، اگر محجور موجب زیان غیر گردد؛ مسئول است؛ چون حجر او در امور فعلیه، رافع مسئولیت نبوده؛ بلکه عدم اهلیت در امور قولیه، همانند عقود که نیاز به صیغه و قصد و رضا دارند؛ موثر می باشد (مرادزاده، ۱۳۹۰).

۳-۲ مسئولیت مدنی در دیدگاه فقها:

به دلیل اهمیت این مبحث فقها و دانشمندان این حیطه با استفاده از قواعد متعددی به اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرده اند.

۳-۲-۱ قاعده ضرر:

قاعده لاضرر کاربرد فقهی فراوانی دارد و در روایات پیامبر با جمله (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) از این قاعده یاد شده است. از ارکان مسئولیت مدنی ضرر است، ضرر دارای معانی عرفی است به این معنا که هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص را شامل می شود. هر ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران نیست بلکه می بایست دارای شرایط مورد نظر قانونگذار باشد. شرایط مورد لازم به شرح ذیل است:

۱- ضرر باید مسلم باشد، نه احتمالی؛

۲- ضرر باید مستقیم باشد؛

۳- ضرر باید شخصی باشد؛